ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН
Ҳ У К М

2026 йил апрель ойининг 23 куни, жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Чилонзор туман суди, ўз биносида, очиқ суд мажлисида, раислик қилувчи судья Ф.Исмаилова, судья ёрдамчиси С.Азимовнинг котиблигида, томонлардан давлат айбловчиси Чилонзор туман прокурори ёрдамчиси О.Азимов, судланувчи Б.Бердиев ва унинг ҳимоячиси адвокат Р.Насилаев, жабрланувчи С.Юсуповаларнинг иштирокида, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан айбланган судланувчи:

Бердиев Баходир Жамолович (Berdiyev Baxodir Jamolovich), 1989 йил 18 декабрь куни Тошкент шаҳрида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон Республикаси фуқароси, маълумоти ўрта, оиласидан ажрашган, уч нафар фарзанди бор, II-гуруҳ ногирони, ишсиз, муқаддам судланган:

1) жиноят ишлари бўйича Чилонзор туман судининг 26.04.2015 йилдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддасининг 1-қисми билан ойлик иш ҳақининг 20 фоизини давлат фойдасига ушлаб қолган ҳолда 1 йилга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган;

2) жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман судининг 31.10.2017 йилдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 62-моддаси тартибида ойлик иш ҳақининг 20 фоизини давлат фойдасига ушлаб қолган ҳолда 2 йил 5 ой 2 кунга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси қолдирилган;

3) жиноят ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг 27.09.2018 йилдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 57-моддаси қўллаб, ЖКнинг 60, 61-моддалари тартибида 3 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган, жиноят ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг 23.07.2019 йилдаги ажримига кўра, ЖКнинг 74-моддасига асосан ўталмай қолган 1 йил 11 ой 24 кун озодликдан маҳрум қилиш жазоси шу муддатга иш ҳақининг 20 фоизини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда ахлоқ тузатиш ишлари жазосига алмаштирилган, жиноят ишлари бўйича Самарқанд вилояти Пасдарғом туман судининг 30.10.2019 йилдаги ажримига кўра, ЖКнинг 46-моддасига асосан ўталмай қолган 1 йил 11 ой 24 кун ахлоқ тузатиш ишлари жазоси шу муддатга озодликни чеклаш жазосига алмаштирилган;

4) Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Яккасарой туман судининг 07.03.2022 йилдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 57-моддаси қўллаб, ЖКнинг 60, 61-моддалари тартибида 6 йил 1 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган, Тошкент вилояти жиноят ишлари бўйича Олмалиқ шаҳар судининг 28.01.2025 йилдаги ажримига кўра, ЖКнинг 74-моддасига асосан ўталмай қолган 2 йил 11 ой 22 кун озодликдан маҳрум қилиш жазоси шу муддатга иш ҳақининг 20

Ҳужжат имзоланган: Исмаилова Фотима Маматкуловна, 23.04.2026

фоизини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда ахлоқ тузатиш ишлари жазосига алмаштирилган, Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман судининг 20.06.2025 йилдаги ажримига кўра, ЖКнинг 75-моддасига асосан ўталмаган 2 йил 9 ой 3 кун ахлоқ тузатиш ишлари жазосидан озод қилинган;

5) Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Яккасарой туман судининг 27.03.2026 йилдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг "б" банди билан ЖКнинг 57-моддаси қўллаб, 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган,

Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Юртобод МФЙ 19-мавзе 17-уй 106-хонадонда яшовчи, ЖПКнинг 227-моддаси тартибида 14.03.2026 йили соат 20-50да ушланиб, 16.03.2026 йили озод этилган, иш бўйича "муносиб хулқ атворда бўлиш ҳақида тилхат" тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган, айблов хулосасини олганга

нисбатан 1-1006-2602/475-сонли жиноят ишини кўриб чиқди.

Суд, судланувчи, жабрланувчининг кўрсатувларини тинглаб, жиноят иши хужжатларини ўрганиб чиқиб, ишда мавжуд бўлган далилларга баҳо бериб, қуйидагиларни

А Н И Қ Л А Д И:

Бердиев Баходир Жамолович илгариги фирибгарлик жинояти бщйича судланганлик ҳолати тугалланмай, хавфли рецидивист бўла туриб, алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритиш мақсадида 2025 йил 27 июль куни "Телеграм" интернет мессенджери орқали фуқаро Юсупова Саодат Анваровна билан танишиб, унга гўёки аукцион орқали сотувга қўйилган автомашиналарни арзон нархга олиб беришни ваъда қилиб, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Ал-Хоразмий МФЙ, Г-35 мавзе, 13-уй олдида кўришиб, бўлиб-бўлиб жами 2.700 АҚШ доллари ҳисобида 34.163.100 сўм пулларни "Lacetti" русумли автомашина учун бошланғич тўлов сифатида олиб, берган ваъдасини бажармасдан, олган пулларини ўзининг шахсий эҳтиёжлари учун сарфлаб юборган.

Ўзбекситон Республикаси Марказий банки маълумотига кўра, 2025 йил 27 июль ҳолатига 1 АҚШ долларининг миллий сўмга нисбатан қиймати 12.653 сўмга тенг бўлиб, жиноят иши бўйича 2.700 АҚШ доллари зарар 34.163.100 сўмни ташкил қилган.

Судланувчи Б.Ж.Бердиев суд мажлисида айбига тўлиқ иқрор бўлиб, дастлабки терговда берган кўрсатувларини тасдиқлаб қўйидагиларини, у 2025 йил август ойида "Телеграм" мессенжеридаги "совчи.уз" канали орқали таниши унинг маълумотларини қўйиб, уни тадбиркор деб кўрсатгани, сўнг унга илгари нотаниш бўлган Юсупова Саодат Анваровна алоқага чиқиб, ундан қандай тадбиркорлик билан шуғулланишини сўрагани, шунда С.Юсуповага ўзини аукционда ер ва машина олди-соттиси билан шуғулланиши ҳақида ёлғон айтгани, шунда С.Юсупова унга арзонроқ нархда "Lacetti" русумли автомашина олиб беришда ёрдам беришни сўраганлиги, у рози бўлиб, жабрланувчига аукцион орқали бошланғич тўлов қилса "Lacetti" русумли автомашина олишда ёрдам беришини ёлғондан айтгани, сўнг 27.07.2025 йилда

Хужжат имзоланган: Исмаилова Фотима Маматкуловна, 23.04.2026

Тошкент шаҳри Чилонзор тумани Алгоритм даҳасида жойлашган “Аҳмад Олтин Жўжа” номли овқатланиш шахобчаси олдида у С.Юсупова билан кўришганлиги ва ундан тилхат асосида 700 АҚШ долларини бир ой ичида аукционда автомашина ютиб олиб беришлик учун деб олганлигини, орадан икки кун ўтиб, Тошкент шаҳри Чилонзор тумани “Алгоритм” даҳасида жойлашган “Аҳмад Олтин Жўжа” номли ресторан олдида С.Юсуповадан автомашинага пул етмаётганлигини алдаб айтиб, 1.000 АҚШ доллар ҳисобида 12.700.000 сўм нахд кўринишда пулларни тилхат асосида олганлиги, сўнг орадан уч кун ўтиб яна С.Юсуповага телефон қилиб, “Lacetti” русумли автомашина ауксиондан чиққанлигини, автомашина ҳозирда жарима майдончасида турганлигиги сабабли жарималарини тўлаб, олиб чиқиш учун 1.000 АҚШ доллари кераклигини айтгани, С.Юсупова рози бўлиб, кечки пайт тахминан соат 22:00да Тошкент шаҳри Чилонзор тумани “Алгоритм” даҳасида жойлашган “Аҳмад Олтин Жўжа” номли ресторан олдида унга 1.000 АҚШ долларига тенг бўлган сўм купюрада 12.700.000 сўм пулларни тилхат асосида олганлигини, пулларни сўмда олгани, лекин тилхатларда АҚШ долларида олганлигини кўрсатгани, С.Юсуповадан олган пулларни ўзининг шахсий эҳтиёжларига сарфлаганини, сўнг С.А.Юсупова ҳар куни унга қўнғироқ қилиб автомашина қаерда эканлиги, уни қачон олиб бориб беришни сўраганида, унга ҳар хил баҳоналар қилиб, вақтни чўзиб, алдаб келганлиги, ҳозирда қилган ишидан чин кўнгилдан пушаймондалигини, моддий зарарни қоплашга ҳозирда моддий шароити йўқлигини, вақт берилса ишлаб қайтаришини, уни инвалид эканлиги ва шароитини инобатга олиб, унга нисбатан енгиллик беришни сўраб кўрсатув берди.

Суд мажлисида сўроқ қилинган жабрланувчи С.А.Юсупова қуйидагиларни, яъни у “Телеграм” мессенжеридаги бир гуруҳда унга илгари нотаниш бўлган Бердиев Баходирни автомашиналар бизнеси билан шуғулланиши ҳақидаги маълумотини кўриб, ўғлиги арзонроқ автомашина олиб беришда ёрдам беришини сўраб, унга “Телеграм” орқали иши ҳақида сўраб хабар ёзгани, шунда Б.Бердиев унга аукционда автомашина олди-сотдиси билан шуғулланишини айтгани, шунда унга “Lacetti” русумли автомашина олиб беришни сўраганида, Б.Бердиев агар бошланғич тўловни тўласа, унга аукциондан автомашина ютиб олиб беришини айтгани ва унга баъзи ҳужжатларини ва видеоларини ташлаганлиги, сўнг уни гапларига ишониб, 27.07.2025 йили тахминан соат 00:30 Бердиев Баходир Жалолович билан Чилонзор тумани Алгортим даҳасидаги “Аҳмад Олтин жўжа” ресторани олдида кўришганлиги ва унга дастлаб 700 АҚШ долларини тилхат асосида берганлиги, эртаси куни 28.07.2025 йили Чилонзор тумани “Алгортим” даҳасидаги “Аҳмат Олтин Жўжа” ресторани олдида Б.Ж.Бердиевга “Lacetti” русумли автомашина аукциондан чиққанлиги, тўлов қилиши кераклигини айтгани учун унга 1.000 АҚШ доллари курси бўйича 12.700.000 сўм купюрада пул бергани ва тилхат ёздириб олгани, сўнг 30.07.2025 йил Чилонзор тумани “Алгортим” даҳасидаги “Аҳмад Олтин Жўжа” ресторани олдида Б.Ж.Бердиев билан яна кўришгани, чунки Б.Ж.Бердиев унга автомашина тайёр эканлигини, уни Янгийўл туманида жойлашган банкдан олиш учун яна 1.000 АҚШ доллари етмаётганлигини айтганлиги учун унга 1.000 АҚШ долларини сўм купюрада

Ҳужжат имзоланган: Исмаилова Фотима Маматкуловна, 23.04.2026

1-1006-2602/475

12.700.000 сўм пулларни бериб, тилхат ёздиргани, Б.Бердиев унга бир ой ичида автомашинани олиб келиб беришини айтгани, бироқ Б.Бердиев унга банкда эканлиги, аукционда эканлиги тўғрисида видоелар ташлаб, ишонтириб юрганлигини, 24.08.2025 йилда Б.Ж.Бердиев телефон қилиб, уйида тазия бўлганлигини, онаси оламдан ўтганлигини айтиб, автомашинани унга олиб бориб бера олмаслигини айтганлигини, сўнг 29.08.2025 йилда Б.Ж.Бердиевнинг Асрор исмли таниши унга яширинган рақамдан қўнғироқ қилиб, ҳақиқатдан ҳам Б.Ж.Бердиевнинг уйида таъзия бўлганлигини, автомашина ҳозирда Қибрай туманидаги устахонада таъмирланаётганлигини, автомашинани ўзи унга шахсий ишларини битириб бугун олиб келиб беришини айтганлигини, аммо шу билан қайтиб унга қўнғироқ қилмаганлигини ва автомашинани олиб келиб бермаганлигини, сўнг Б.Ж.Бердиев унга яна эртага олиб бориб беришлигини айтиб алдаганлигини, сўнг у Б.Ж.Бердиев уни алдаётганини тушуниб, ИИОнинг “102” қисқа рақамига мурожаат қилганлигини, ҳозирда унга етказилган моддий зарар қопланмаганлигини, пулларни сўмда бергани, аммо тилхатда АҚШ доллари курсида ёздиргани, унга етказилган жами 34.163.100 сўм моддий зарарни ундириб, судланувчига нисбатан қонуний жазо тайинлашни сўради.

Бундан ташқари, судланувчи Б.Ж.Бердиевни айби нарсани кўздан кечириш баённомаси ва ашёвий далил деб топиш қарори, фотожадвал, юзлаштириш баённомаси, шахсни фотосуратдан таниб олиш баённомаси билан ҳам тасдиқланади.

Суд, судланувчи Б.Ж.Бердиевнинг жиноий ҳаракатлари юридик квалификациясини муҳокама қилиб, унинг жиноий ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди “Фирибгарлик, яъни хавфда рецидивист бўла туриб, алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритиш”да ифодаланган белгилари билан тўғри квалификация қилган деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги 7-сонли “Суд ҳукми тўғрисида”ги Қаророининг 1-бандига кўра, суд ҳукми, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ёки бошқа таъсир чораси қўлланилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги ҳақидаги жиноят суд иш юритувининг асосий вазифаларини ҳал этадиган, суд муҳокамасига якун ясайдиган Ўзбекистон Республикаси номидан чиқариладиган одил судловнинг муҳим ҳужжатидир.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддаси, Инсон ҳуқуқлари бўйича Умумжаҳон декларациясининг 11-моддаси, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар бўйича халқаро пактнинг 14-моддаси ҳамда ЖПКнинг 23-моддасига мувофиқ, жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди, ушбу Қарорнинг 2-бандида эса судлар ҳукм чиқаришда, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва ЖПКда белгиланган суднинг ҳукми қонуний, асосли ва адолатли бўлиши, фақат судлар томонидан, ошкоралик, жиноят ишларини ҳайъатда ва якка тартибда кўриб чиқилиши, судьялар маслаҳатлашувининг сир тутилиши, одил

Ҳужжат имзоланган: Исмаилова Фотима Маматкуловна, 23.04.2026

1-1006-2602/475

судловни фуқароларнинг қонун ва суд олдида тенглиги асосида, шахснинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш, иш юритилаётган тилни билмайдиган ёки етарли даражада тушунмайдиган процесс иштирокчиларига ўз она тилида ёки ўзи биладиган бошқа тилда ва таржимон ёрдамидан фойдаланишини таъминлаш, тарафларнинг ўзаро тортишуви, далилларнинг бевосита ва оғзаки усулда текширилиши, айбсизлик презумпцияси асосида чиқарилиши ва иш бўйича ҳақиқий ҳолатни аниқлаш тўғрисидаги жиноят процессининг муҳим принципларига амал қиладилар.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28-моддасига кўра, жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошкора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади.

Суд, судланувчи Б.Ж.Бердиевга нисбатан жазо турини танлашда, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини эътироф этган ҳолда, шу билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 7,8-моддаларида кўрсатиб ўтилган одиллик ва инсонпарварлик тамойиллари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли қарори талабларидан келиб чиқиб, судланувчининг шахсини, айбига иқрорлиги, қилмишидан пушаймонлиги, 2-гурух ногирони эканлигини, шу билан бирга муқаддам судланганлиги, жиноятни ғараз ва паст ниятларда содир этганлигини инобатга олиб, унга ЖК 168-моддаси 3-қисми санкциясида назарда тутилган озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни ҳамда судланувчини ҳеч қаерда ишламаслиги сабабли ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш жазоси тайинламасликни лозим деб топади.

Шунингдек суд, судланувчи Б.Ж.Бердиев 29.08.2025 йили содир этган шунга ўхшаш фирибгарлик жинояти учун жиноят ишлари бўйича Яккасарой туман судининг 27.03.2026 йилда ҳукмига кўра 3 йилга озодликни чеклаш жазоси тайинланганини инобатга олиб, унга Ўзбекистон Репсубликаси ЖК 59-моддаси 8-қисми тартибида узил-кесил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни лозим деб топади.

Суд, иш бўйича ашёвий далиллар масаласини муҳокама қилиб, 1 дона қоғозда ёзилган тилхат аслини судланувчи айбини тасдиқловчи далил сифатида жиноят ишида сақлашни лозим деб топади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 30-моддаси ва ЖПКнинг 454-457, 462, 463, 465-468, 471-473-моддаларига амал қилиб, суд

ҲУКМ ҚИЛДИ:

Бердиев Баходир Жамолович (Berdiyev Baxodir Jamolovich) Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” бандида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбдор деб топилсин ва унга шу модда билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, 5 (беш) йил 6 (олти) ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Ҳужжат имзоланган: Исмаилова Фотима Маматкуловна, 23.04.2026

1-1006-2602/475

Бердиев Баходир Жамоловичга Ўзбекистон Репсубликаси ЖК 59-моддаси 8-қисми ва 61-моддалари тартибида жиноят ишлари бўйича Яккасарой туман судининг 27.03.2026 йилда ҳукми бўйича тайинанган жазони қисман қўшиш йўли билан узил-кесил 6 (олти) йил 1 (бир) ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 62-моддасига асосан Бердиев Баходир Жамоловични ушлаб турилган вақти ҳисобга олиб, ўташ учун 6 (олти) йил 28 (йигирма саккиз) кун озодликдан маҳрум қилиш жазоси қолдирилсин.

Жазони қаттиқ тартибли колонияларда ўташ белгилансин.

Жазони ўташ муддати 23.04.2026 йилдан бошлаб ҳисоблансин.

Н.Бердиевага нисбатан қўлланилган “муносиб хулқ атворда бўлиш ҳақида тилхат” тарзидаги эҳтиёт чораси “қамоққа олиш” тарзидаги эҳтиёт чорасига ўзгартирилиб, у суд залида қамоққа олиниб, Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖИЭББга қарашли марказий Тергов ҳибсхонасига жойлаштирилсин.

Судланувчи Б.Бердиевдан жабрланувчи Юсупова Саодат Анваровна фойдасига етказилган моддий зарар 34.163.100 (ўттиз тўрт миллион бир юз олмиш уч минг юз) сўм ундирилсин.

Иш бўйича далилий ашё деб топилган 1 дона қоғозда ёзилган тилхат жиноят иши ҳужжатларида қолдирилсин.

Ҳукмдан норози тарафлар ҳукм эълон қилинган кундан бошлаб ўн сутка муддат ичида, судланувчи ва жабрланувчи эса ҳукм нусхасини олгандан сўнг шу муддат ичида жиноят ишлари бўйича Чилонзор туман суди орқали Тошкент шаҳар суди жиноий ишлар бўйича судлов ҳайъатига апелляция тартибида, ҳукм қонуний кучга киргач кассация тартибида протест ёки шикоят келтириши мумкин.

Раислик қилувчи **(имзо)** **Ф.Исмаилова**

Нусхаси аслига тўғри

Ҳужжат имзоланган: Исмаилова Фотима Маматкуловна, 23.04.2026